

RCG-SE-023 No. 047-2020

**LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY**

CONSIDERANDO

- Que,** el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;
- Que,** el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público (...)”;
- Que,** el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (...)”;
- Que,** el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “Que el sistema de educación superior, se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del dialogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”;
- Que,** el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena: “El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución (...)”;
- Que,** el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable,

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global (...);

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, expresa: “Reconocimiento de la autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas”;

Que, el literal e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, indica: “Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: e) La libertad para gestionar sus procesos internos”;

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala: “Objeto de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la dirección de la Contraloría General del Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, y regular su funcionamiento con la finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos”;

Que, el literal b) del artículo 12, de la Ley Orgánica de la Contraloría, establece: “Tiempos de control.- El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y posterior:

(...) b) Control continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras,

bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas;

Que, el numeral 22 del artículo 31, de la Ley ibídem, determina: “Funciones y atribuciones.- La Contraloría General del Estado, además de las atribuciones y funciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, tendrá las siguientes:

(...) 22. Dictar regulaciones de carácter general para la práctica de la auditoría gubernamental; la determinación de las responsabilidades de que trata esta Ley; el control de la administración de bienes del sector público; y, las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones”;

Que, el artículo 9 del Reglamento General Sustitutivo para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del sector público, establece: “Máxima autoridad.- La máxima autoridad, o su delegado orientará, dirigirá y emitirá disposiciones, políticas, manuales internos respecto del ingreso, administración y disposición final de bienes e inventarios”;

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone: "Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una Institución de Educación Superior de derecho Público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior”;

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determina: "(...) La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora (...)”;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 555, de 08 de noviembre de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés,

dispone: “Deléguese al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la facultad de designar y remover, previa evaluación de desempeño, a los miembros de las comisiones gestoras de las Universidad Yachay Tech, (...)”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 818, de 03 de julio de 2019, el Presidente de la República. Lcdo. Lenin Moreno Garcés, designo al Dr. Agustín Albán, como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que, mediante Acuerdo SENESCYT-2019-049, de 27 de mayo de 2019, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, modificó la integración de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante resolución RCG-SO-07 No. 052-2019 de 12 de agosto de 2019, la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, resolvió designar a Hermann Mena Pazmiño PhD., en calidad de Presidente de la Comisión Gestora y como tal Rector de la Universidad;

Que, mediante Acuerdo SENESCYT-2020-018, de 23 de enero de 2020, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Albán, designó a Juan Ruano PhD; Guillermo Machado PhD como miembros internos y a la Abg. María Fernanda Alvarado, como Secretaria de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante Acuerdo No. SENESCYT-2020-067, de 28 de agosto de 2020, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Albán, designó a Hugo Oswaldo Moreno Avilés, Ph.D, como miembro externo de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Abg. Andrés Madero, Ministro del Trabajo, expide las “Directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria” y dispone: “Artículo 1.- Del objeto.- El objeto del presente acuerdo es viabilizar y regular la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19). “Artículo 3.- De la adopción

de teletrabajo emergente.- A fin de garantizar la salud de los trabajadores y servidores públicos, durante la emergencia sanitaria declarada; será potestad de la máxima autoridad institucional del sector público y/o del empleador del sector privado adoptar la implementación de teletrabajo emergente”;

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas expedido por el Consejo de Educación Superior, establece: “(...) El Presidente de la República o su delegado designará a los integrantes de la Comisión Gestora, la misma que actuará durante el período de transición como autoridad máxima de las referidas instituciones de educación superior. (...) La Comisión designará de su seno un Presidente que desempeñará las funciones de Rector quien deberá cumplir los requisitos establecidos en la LOES y será un gestor interno (...)”;

Que, el artículo 1 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, expresa: “Objeto y ámbito de aplicación.- El presente Reglamento regula la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios de propiedad de las instituciones, entidades y organismos del sector público y empresas públicas, comprendidas en los artículos 225 y 315 de la Constitución de la República del Ecuador, entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos en los términos previstos en el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y para los bienes de terceros que por cualquier causa se hayan entregado al sector público bajo su custodia, depósito, préstamo de uso u otros semejantes”;

Que, el artículo 4 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, manifiesta: “Reglamentación interna.- Corresponderá a las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento, implementar su propia normativa para la recepción, registro, identificación, almacenamiento, distribución, custodia, uso, control, egreso o baja de los bienes del Estado, sin contravenir las disposiciones de este instrumento”;

Que, el artículo 7 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, señala: “Obligatoriedad.- Este Reglamento rige para todos los servidores/as y las personas que, en cualquier forma o a cualquier título, trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad en el sector público; así como

para las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en lo que fuere aplicable, a cuyo cargo se encuentre la administración, custodia, uso y cuidado de los bienes e inventarios del Estado.

Por tanto, no habrá servidor/a o persona alguna que por razón de su cargo, función o jerarquía se encuentre exento/a del cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, de conformidad a lo previsto en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador”;

Que, el artículo 9 del Reglamento ibídem, dispone: “Máxima autoridad.- La máxima autoridad, o su delegado orientará, dirigirá y emitirá disposiciones, políticas, manuales internos respecto del ingreso, administración y disposición final de bienes e inventarios”;

Que, el literal f) del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone: “Funciones, Competencias y Responsabilidades del Consejo Superior Universitario.- El Consejo Superior Universitario tendrá las siguientes funciones: f) Expedir, reformar o derogar la normativa interna y resoluciones de carácter general de la universidad”;

Que, mediante comunicado oficial de 12 de marzo de 2020, emitido por la Dirección de Comunicación, Hermann Mena PhD, Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone a la Comunidad Universitaria que acatando las disposiciones del Gobierno Nacional, sobre la declaratoria de emergencia sanitaria, se adoptarán las siguientes medidas:

1. “Se suspenden las clases en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay Tech desde el día 12 de marzo de 2020, a partir de las 14h00.
2. El personal administrativo se acoge a esta medida para el día 13 de marzo de 2020. Se mantendrá las actividades administrativas en forma virtual o en línea, esta modalidad estará coordinada por sus jefes inmediatos, con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales”;

Que, mediante memorando UITEY-DAD-2020-0196-M, de 06 de octubre de 2020, dirigido a Hermann Mena, PhD, Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, la Directora Administrativa, Ing. Viviana Álvarez, en calidad de Secretaria de la Comisión de Legislación, remite el proyecto de Reglamento para la administración,

utilización, manejo y control de los Bienes e Inventarios de la UITEY, para el trámite correspondiente;

- Que,** mediante memorando UITEY-CG-2020-0044-O, de 29 de septiembre de 2020, la Abg. María Fernanda Alvarado, Secretaria de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dirigido a los miembros de la Comisión Gestora, presenta su renuncia irrevocable al cargo a ella asignado.
- Que,** mediante memorando UITEY-CG-2020-0121-M, de 14 de octubre de 2020, suscrito por Hermann Mena, PhD, Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, designa al Abg. Mauricio Moya, Director de Normativa de la Universidad como Secretario de la Comisión Gestora Ad-Hoc, para la Sesión Extraordinaria Vigésima Tercera que se llevará a cabo el 15 de octubre de 2020, quien deberá cumplir con las funciones que se encuentran establecidas en el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Gestora, inclusive para el trámite y despacho de las decisiones adoptadas en la referida sesión, así mismo, solicita al Secretario Ad-hoc de la Comisión Gestora, Abg. Mauricio Moya, convocar a sus miembros a la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria a celebrarse de manera virtual, el día jueves 15 de octubre de 2020, desde las 16h00;
- Que,** mediante oficio UITEY-DNA-2020-0001-O, de 14 de octubre de 2020, el Secretario de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Abg. Mauricio Moya, convoca a la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria a celebrarse de manera virtual, el día jueves 15 de octubre de 2020;
- Que,** mediante oficio SENESCYT-SENESCYT-2020-1135-CO, de 14 de octubre de 2020, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, delega a la señorita Andrea Ledesma Mgs., para que en su representación y de esa Secretaría participe en la referida sesión con voz y voto;
- Que,** durante la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Gestora, de 15 de octubre de 2020, los miembros de referido cuerpo colegiado decidieron tratar, conocer y votar el proyecto de Reglamento para la administración, utilización, manejo y control de los Bienes e Inventarios de la UITEY; y,
- Que,** es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus autoridades cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley

Orgánica de Educación Superior y las disposiciones generales y las resoluciones del máximo órgano colegiado superior,

RESUELVE

Expedir el siguiente:

**REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y
CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE
INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY**

TITULO I

CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS

CAPÍTULO I

OBJETIVO

Artículo 1.- El presente Reglamento determina los procedimientos de administración, utilización, manejo y control de los bienes de propiedad planta y equipo e inventario de propiedad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, además de normar los procedimientos para realizar las actas de entrega recepción, asignar, constatar, trasladar, codificar, traspasar y dar de baja los bienes materiales, activos fijos y bienes sujetos a control administrativo de la institución, así mismo organizar, controlar y actualizar los inventarios de la Universidad.

CAPÍTULO II

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DE LOS SUJETOS

Artículo 2.- Las disposiciones del presente Reglamento, se aplicarán a quienes intervengan en los procedimientos señalados y serán administrativa, civil y penalmente responsables de sus actuaciones u omisiones.

Artículo 3.- Para efectos de aplicación de este Reglamento, serán responsables del proceso de adquisición, recepción, registro, identificación, almacenamiento distribución, custodia, control, cuidado, uso, egreso o baja de los bienes de la Universidad, los siguientes funcionarios o quienes hicieran sus veces según las atribuciones u obligaciones que les correspondan:

- a) Máxima Autoridad, o su delegado. La máxima autoridad, o su delegado orientará, dirigirá y emitirá disposiciones, políticas, manuales internos respecto del ingreso, administración y disposición final de bienes e inventarios.
- b) Titular de la Unidad Administrativa.- A más de las actividades propias de su gestión, será el encargado de dirigir la administración, utilización, egreso y baja de los bienes e inventarios de la Universidad.

- c) Titular de la Unidad de Administración de Bienes e Inventarios.- Será el/la encargado/a de supervisar la administración, utilización, egreso y baja de los bienes e inventarios de la Universidad.
- d) Guardalmacén.- Será el responsable administrativo de la ejecución de los procesos de verificación, recepción, registro, custodia, distribución, egreso y baja de los bienes e inventarios institucionales.
- e) Custodio Administrativo. - Será el/la responsable de mantener actualizados los registros de ingresos, egresos y traspasos de los bienes y/o inventarios en el área donde presta sus servicios, conforme a las necesidades de los Usuarios Finales.
- f) Usuario Final. - Será el responsable del cuidado, buen uso, custodia y conservación de los bienes e inventarios a él asignados para el desempeño de sus funciones y los que por delegación expresa se agreguen a su cuidado, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.
- g) Titular de la Unidad de Tecnología. - Será el encargado/a de disponer y supervisar la elaboración de los informes técnicos, registros del equipo informático y comunicacional.
- h) Titular de la Unidad Financiera. - Será el encargado/a de disponer y supervisar la elaboración de los registros contables de los bienes e inventarios.
- i) Contador. - Será el responsable del registro contable de ingresos, egresos y bajas de todos los bienes e inventarios; del cálculo y registro de las depreciaciones, corrección monetaria, consumo de inventarios y otras de igual naturaleza que implique regulaciones o actualizaciones de cuentas.

CAPÍTULO III DE LOS BIENES

Artículo 4.- Los bienes adquiridos por la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay se clasifican en las siguientes:

- a) Bienes de Propiedad, Planta y Equipo
- b) Bienes de Control Administrativo
- c) Inventario

Artículo 5.- Bienes de Propiedad, Planta y Equipo, son aquellos destinados a las actividades de administración, producción, suministro de bienes, servicios y arrendamiento, con una vida superior a un año, que generen beneficios económicos o potencial de servicio público, orientados a la naturaleza y misión institucional; y, que tengan un valor igual o mayor a cien dólares.

Dentro de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo se incluirán aquellos bienes de Infraestructura; Patrimonio Histórico Artístico-Cultural; Biológicos; e Intangibles; maquinaria y equipos destinados a la investigación y docencia; equipos y paquetes

informáticos; mobiliario, vehículos; entre otros, definidos como tales por el órgano rector de las finanzas públicas.

Artículo 6.- Son bienes de control administrativo, o no consumibles, los que tienen una vida útil superior a un año, que tengan un valor igual o inferior a noventa y nueve dólares, y sean utilizados en las actividades de la entidad.

Artículo 7.- Son inventarios los identificados como materiales, o suministros consumibles durante el proceso de producción, en la prestación de servicios o conservados para la venta o distribución, en el curso ordinario de las actividades institucionales, con una vida corta menor a un año y sean utilizados para el consumo.

Los materiales e insumos de laboratorio que por su naturaleza y normal utilización en las prácticas de laboratorio son susceptibles a desgaste y rotura como material de vidrio, deberán ser considerados como inventarios, por lo tanto, se deberá establecer un procedimiento de adquisiciones periódicas para evitar desabastecimiento de los mismos.

La distribución de los inventarios se realizarán conforme el requerimiento para el consumo mensual de cada área, los cinco (5) primeros días hábiles, y el despacho hasta los cinco (5) días hábiles siguientes, en el horario laboral de 08h30 a 17h30.

Para el efecto el responsable de cada área realizará un solo pedido mediante memorando a la Dirección Administrativa, quien Autorizará el despacho del inventario al Guardalmacén, para lo cual se suscribirá el respectivo egreso de bodega conjuntamente con el custodio administrativo o usuario final, según corresponda.

CAPÍTULO IV

DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

Artículo 8.- En la entrega recepción de bienes adquiridos mediante procesos de Contratación Pública, el proveedor procederá con la entrega de los mismos a la Universidad, los cuales serán inspeccionados, verificados y recibidos por el Guardalmacén conjuntamente con el administrador de contrato o administrador de la orden de compra, o sus delegados, esta actividad se realizará observando los términos contenidos en las especificaciones técnicas, la orden de compra, el contrato, la factura, y demás documentos que sustente la adquisición; así como también las disposiciones que correspondan de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, dejando constancia en el acta entrega recepción con la firma de quienes intervienen.

Se dejará constancia de esta diligencia en la respectiva acta entrega definitiva la cual contendrá lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 124 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Artículo 9.- Corresponde al Guardalmacén o quien haga sus veces, examinar los bienes, responsable de verificar que dichos bienes cumplan con las especificaciones técnicas mencionadas en el requerimiento del área. Ejecutada la revisión, el guardalmacén procederá con el ingreso correspondiente en el sistema informático de la institución, detallando las características recibidos conjuntamente con el administrador de contrato o administrador de la orden de compra, siendo éste de identificación, ubicación del bien, y el nombre del custodio administrativo o usuario final a cuyo servicio dicho bien se encuentre.

Artículo 10.- Independientemente del tipo de bien ingresado, la documentación necesaria para su registro en el sistema de inventario del Ministerio de Finanzas (eBYE), dependerá del proceso mediante el cual se adquirió.

Para los bienes adquiridos mediante ínfima cuantía y catálogo electrónico, se deberá adjuntar el requerimiento y la orden de compra, acta entrega recepción suscrita, con el proveedor, factura de adquisición, garantía técnica, registro único de contribuyente RUC, y copia de cédula del proveedor.

Cuando un bien se haya adquirido mediante el proceso de contratación pública de Subasta Inversa, se adjuntará la solicitud y pedido de compra, contrato, solicitud del contratista para la designación de la comisión de recepción, nombramiento de la comisión de recepción por parte de la Máxima Autoridad, acta de entrega recepción y de ser el caso, la garantía técnica del bien.

El cambio de denominación de los documentos habilitantes para la recepción de bienes no afecta el proceso, siempre y cuando tales documentos cumplan con la recepción e identificación de los bienes.

En las adquisiciones de partes y repuestos de equipos informáticos y equipos de laboratorio, para los procesos de mantenimientos preventivo y correctivo, será necesario un informe técnico del área requirente que certifique si la parte o pieza que se adquirirá es de las mismas características a la reemplazada del bien por tratarse de una reparación ordinaria o periódica, o en su defecto las mismas aumentan el valor contable del bien, la vida útil y amplían la capacidad productiva del mismo. En el primer caso se aplicará el criterio de gasto, y en el segundo al tratarse de reparaciones extraordinarias serán consideradas como activo incrementando el valor contable y la vida útil del bien de ser el caso.

Artículo 11.- El jefe de la unidad que requiera la adquisición de un bien, designará a la persona que se desempeñará como usuario final del mismo, en caso que al momento de realizar la adquisición no se pudiera determinar tal usuario final, el administrador de contrato o administrador de la orden de compra actuará como custodio temporal del bien, hasta que se proceda con la designación del usuario final definitivo.

Artículo 12.- Cuando uno o más bienes se hubieren vuelto inservibles, obsoletos o hubieren dejado de usarse por razones de desgaste y cumplimiento de vida útil, el usuario final o custodio administrativo, en un plazo no mayor a treinta (30) días y contando con el informe técnico emitido por la respectiva unidad técnica, comunicará tal situación a la Unidad de Bienes, quien por intermedio del Guardamacén, realizará el trámite respectivo para trasladar dichos bienes a la Bodega, y realizar el proceso de baja para tal efecto, el usuario final o custodio administrativo suscribirá con el Guardamacén el acta de entrega recepción correspondiente.

Artículo 13.- Recepción y verificación. - Una vez concluido el trámite de adquisición de bienes o inventarios, el proveedor procederá a su entrega a la entidad u organismo, los que serán inspeccionados, verificados y recibidos por el Guardamacén o quien hiciere sus veces y quienes sean asignados para el efecto.

Esta diligencia se realizará sobre la base de los términos contenidos en las especificaciones técnicas, la orden de compra, el contrato, la factura y demás documentos que sustenten la adquisición; así como también las disposiciones que correspondan de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, dejando constancia en el acta entrega recepción la misma que se genera en el Sistema de Bienes y Existencias del Ministerio de Finanzas, con la firma de quienes intervienen.

Artículo 14.- Novedades en la recepción. - Si en la recepción se encontraren novedades, no se recibirán los bienes y/o inventarios y se comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o su delegado. No podrán ser recibidos los bienes mientras no se hayan cumplido plenamente las estipulaciones contractuales.

Artículo 15. - Registros administrativos y contables. - Una vez verificado y aprobado los bienes a ser adquiridos, el analista de Presupuesto realizará el compromiso para posterior realizar el ingreso al sistema de bienes y existencias del Ministerio de Finanzas por parte del Guardamacén, una vez realizado el ingreso se pasará a la Dirección Financiera para el respectivo pago.

Artículo 16. - Registro técnico. - Para los bienes tecnológicos y de comunicaciones, la unidad técnica o aquella que cumpliera este fin en la entidad, mantendrá un registro actualizado que servirá para la prestación de servicios, incluidos los de software de base o de aplicación y versiones de actualización.

La unidad técnica verificará por lo menos una vez al año en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal, el estado actual de los bienes tecnológicos y de comunicaciones; actualizará los registros físicos; tecnológicos y coordinará la conciliación con los registros administrativos de la Dirección Administrativa bajo la responsabilidad de la Unidad de Bienes.

Artículo 17. - Identificación. - Todos los bienes, a excepción de los inventarios, llevarán impreso un código colocado en una parte visible del bien, permitiendo su fácil identificación y control, de conformidad a la numeración que produzca el Sistema interno de bienes o el Sistema de Bienes y Existencias del Ministerio de Finanzas, de forma automática.

En los bienes intangibles, terrenos y edificaciones el código será colocado en los títulos de propiedad o en otro documento que acredite la propiedad del bien.

La identificación de los bienes e inventarios, incluirá la peligrosidad, caducidad y/o requerimiento de manejo especial en su uso.

Artículo 18. - Ubicación de los bienes y/o inventarios. - Los bienes y/o inventarios recibidos, aún aquellos que por sus características físicas deban ser ubicados directamente en el lugar correspondiente u otro espacio físico temporal, ingresarán a la bodega u otro espacio de almacenaje temporal que se adecuó para la vigilancia y seguridad de los bienes antes de su utilización. El Guardalmacén, o quien haga sus veces, hará el registro correspondiente en el sistema para el control de bienes, con las especificaciones debidas y la información sobre su ubicación y el nombre del Usuario Final del bien.

Artículo 19. - Bodegas de almacenamiento. - Las bodegas de almacenamiento de bienes o inventarios estarán adecuadamente ubicadas, contarán con instalaciones seguras, tendrán el espacio físico necesario y solo las personas que laboran en esas áreas o aquellas debidamente autorizadas, tendrán acceso a sus instalaciones.

Las bodegas están divididas de la siguiente manera:

Bodega Central: en la bodega central están los bienes de consumo y existencia tales como materiales de oficina, aseo, construcción, etc. Y los bienes de Propiedad Planta y Equipo.

Bodega de químicos y reactivos: en esta bodega encontramos todos los químicos, reactivos, utilizados para investigación y docencia, estarán a cargo de un técnico responsable que será designado por el Decano de la Escuela o Canciller, según corresponda.

Bodega de Laboratorio: en esta bodega encontramos todos los materiales de vidrio, existencias y suministro de soporte, utilizados para investigación y docencia estará a cargo de los técnicos de laboratorio designados por el Decano de la Escuela o Canciller, según corresponda.

Bodega de Dispensario Médico: en esta bodega se encuentra toda la medicación y suministros médicos, adquirida para la utilización en el dispensario médico de la Universidad, estará a cargo del Médico Institucional.

Las bodegas mencionadas serán supervisadas por el Guardalmacén para el control, registro e informe contable.

Artículo 20.- Entrega recepción entre distintas entidades u organismos.- Cuando se trate de entrega recepción entre dos organismos o entidades distintas intervendrán los titulares de las direcciones Administrativa y Financiera, respectivamente, y los guardalmacenes, o quienes hagan sus veces, de cada entidad u organismo, como encargados de la conservación y administración de los bienes que se trate.

Artículo 21. - Procedimiento de entrega recepción de los bienes de propiedad planta y equipo y/o inventarios. - A fin de que la entrega recepción de los bienes y/o inventarios sea válida para todos los efectos, se deberán observar las siguientes disposiciones:

- a) Dejar constancia obligatoria en un acta de entrega recepción el momento en que se efectúa la entrega de bienes por parte del Proveedor al Guardalmacén o quien haga sus veces, con el fin de controlar, registrar y custodiar los bienes entregados.
- b) El Guardalmacén o quien haga sus veces, entregará los registros de bienes y/o inventarios al titular de cada área, para su control y custodia; y, una copia de los mismos los entregará al Custodio Administrativo del área.

- c) El Guardalmacén o quien haga sus veces, entregará al Custodio Administrativo o al Usuario Final los bienes necesarios para las labores inherentes a su cargo o función, de lo cual levantará un acta de entrega recepción en la que constarán las especificaciones y características de aquellos.
- d) Cuando se produzca la renuncia, separación, destitución, comisión de servicios o traslado administrativo de un Usuario Final se realizará la entrega recepción de los bienes asignados a éste al Custodio Administrativo de la Unidad.

Artículo 22.- Utilización de bienes de propiedad planta y equipo e inventarios. -

Los bienes o inventarios de las entidades se utilizarán únicamente para los fines institucionales. Es prohibido el uso de dichos bienes e inventarios para fines políticos, electorales, doctrinarios o religiosos, o para actividades particulares y/o extrañas al servicio público o al objetivo misional de la Universidad.

Artículo 23.- Corresponde al Guardalmacén conjuntamente con el administrador de contrato o administrador de orden de compra, según corresponda, examinar los bienes recibidos. Ejecutada la revisión, el Guardalmacén procederá con el ingreso correspondiente en el sistema informático de la institución, detallando las características de identificación, ubicación del bien, y el nombre del custodio administrativo o usuario final a cuyo servicio dicho bien se encuentre.

Artículo 24.- Independientemente del tipo de bien ingresado, la documentación habilitante necesaria para su registro en el sistema de inventario del Ministerio de Finanzas (eByE), dependerá del proceso mediante el cual se adquirió.

Para los bienes adquiridos mediante ínfima cuantía, se deberá adjuntar el requerimiento y la orden de compra, factura o comprobante de venta.

Para el caso de bienes adquiridos mediante catálogo electrónico se incluirá la documentación de requerimiento o pedido de compra, informe de satisfacción, orden de compra de catálogo electrónico y acta de entrega recepción suscrita por el Guardalmacén o quien haga sus veces el funcionario delegado de la unidad requirente y el contratista proveedor, y de ser el caso, la garantía técnica del bien.

El cambio de denominación de los documentos habilitantes para la recepción de bienes no afecta el proceso, siempre y cuando tales documentos cumplan la recepción e identificación de los bienes.

Artículo 25.- El encargado de la unidad que requiera la adquisición de un bien, designará a la persona que se desempeñará como usuario final del mismo, en caso que al momento de realizar la adquisición no se pudiera determinar tal usuario final, el Custodio Administrativo actuará como custodia temporal del bien, pudiendo éste almacenarlo momentáneamente en la respectiva bodega de la Universidad.

CAPÍTULO V

DE LA CONSTATACIÓN FÍSICA

Artículo 26. - Se efectuará la constatación física de los bienes e inventarios, por lo menos una vez cada año, en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, con el fin de:

- a) Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación.
- b) Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo);
- c) Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar.
- d) Para la constatación de bienes informáticos y comunicacionales, será necesario contar con los registros administrativos, contables y técnicos con el fin de mantener actualizados los registros para efectos de planificación de adquisiciones, programación de mantenimiento preventivo, correctivo y control de la vigencia de las garantías de los equipos.

Artículo 27.- Los Responsables de la constatación física:

- a) Guardalmacén o quien haga sus veces, o su delegado,
- b) Custodio administrativo o usuario final,
- c) Un delegado independiente del control y administración de bienes designado por el titular del área.

Artículo 28.- Los resultados de la constatación física: De la diligencia se presentará a la máxima autoridad un informe de resultados en el primer trimestre de cada año, detallando todas las novedades que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable, las sugerencias del caso y el acta suscrita por los intervinientes. Una copia del informe de constatación física realizado se enviará a la unidad financiera, o aquella que haga sus veces, para los registros y ajuste contables correspondientes.

Las actas e informes resultantes de la constatación física se presentarán a la unidad administrativa con sus respectivos anexos, debidamente legalizados con las firmas de los participantes.

Artículo 29.- Efecto de la constatación física: De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la constatación física dará validez a los procesos de egreso y/o baja de los bienes, con excepción de los equipos informáticos, comunicacionales, de laboratorio e investigación u otros específicos, que necesitarán el informe técnico correspondiente.

CAPÍTULO VI

DEL EGRESO Y BAJA DE BIENES O INVENTARIOS

Artículo 30. - Sobre la base de los resultados de la constatación física efectuada, en cuyas conclusiones se determine la existencia de bienes o inventarios inservibles, obsoletos o que hubieren dejado de usarse, se realizará un informe de inspección técnica de verificación de estado, con éste informará al titular de la entidad u organismo, o su delegado, para que autorice el correspondiente proceso de egreso o baja.

Cuando se trate de equipos informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria y/o vehículos, se adjuntará el respectivo informe técnico, elaborado por la unidad correspondiente considerando la naturaleza del bien.

Si en el informe técnico se determina que los bienes o inventarios todavía son necesarios para la entidad u organismo, concluirá el trámite para aquellos bienes y se archivará el expediente. Caso contrario, se procederá de conformidad con las normas señaladas para los procesos de remate, venta, permuta, transferencia gratuita, traspaso, chatarrización, reciclaje, disposición final, destrucción, según corresponda, observando para el efecto, las características de registros señaladas en la normativa pertinente.

CAPÍTULO VII

PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA DE BIENES

Artículo 31.- El control, recepción, registro, custodia, distribución, conservación, baja y cuidado de los bienes públicos que se han sido adquiridos o asignados para el uso en la entidad y que se hallen en poder de la misma a cualquier título estará a cargo del Guardamacén universitario. La máxima autoridad o su delegado designará al Guardamacén.

Artículo 32.- El Guardamacén contará con un equipo de apoyo en el control y cuidado de los bienes públicos en cada unidad administrativa, quienes serán denominados Custodios Administrativos.

El titular de cada unidad administrativa de la Universidad designará al o los Custodios Administrativos, dependiendo de la cantidad de bienes e inventarios de su dependencia, quienes tendrán la obligación de mantener los inventarios actualizados, registrar los ingresos y traspasos de los bienes correspondientes a la Unidad Administrativa a cargo. En el caso de que el custodio administrativo se desvincule a la Institución, el titular del área nombrará un nuevo custodio administrativo, entre los

cuales se realizarán las respectivas actas entrega de custodia de los bienes a su cargo.

Los custodios administrativos serán responsables de informar a la Unidad de Bienes, los cambios de custodia de activos del áreas que se realicen por la entrada y salida de funcionarios; de igual forma serán los responsables de recibir los bienes de los funcionarios salientes, que por su naturaleza ni puedan entregarse a la Unidad de Bienes y deban permanecer en el área respectiva, además, realizarán la constatación física de bienes en las unidades a la que pertenece, previo conocimiento y autorización del titular de la unidad, para remitir a la Unidad de Bienes de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Artículo 33.- La Bodega, y demás dependencias que las tengan, deberán contar con instalaciones debidamente adecuadas que garanticen la disponibilidad de espacio, seguridad y correcta conservación de los bienes almacenados en la misma. El funcionario encargado de la Bodega recibirá todos los bienes que el Guardalmacén y los Custodios Administrativos necesitan almacenar por razones de logística, debiendo mantenerse el debido registro de los bienes ingresados.

Artículo 34.- El Guardalmacén, Responsable de biblioteca, los responsables de proyectos que impliquen la administración de ingresos y egresos de semovientes; el responsable del parque automotor, y los usuarios finales, serán igualmente responsables de la custodia de los bienes entregados para su cuidado, administrativo o utilización de manera temporal o definitiva. Todo daño, pérdida destrucción del bien, ya sea por negligencia o mal uso comprobados por autoridad competente y que no corresponda al deterioro normal de las cosas será responsabilidad del usuario final a nombre de quien se encuentra el respectivo bien, salvo que se pueda demostrar la identidad de la persona causante de la afectación. La responsabilidad mencionada, que corresponde al valor actual de los bienes afectados, será exigible mediante la Jurisdicción Coactiva aplicando el procedimiento establecido en el Código Orgánico Administrativo y en el Reglamento Interno para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva de la Universidad.

En el caso de que existan daños a los equipos o materiales por negligencia o mal uso del usuario final, ya sean estos estudiantes, docentes, personal administrativo o terceras personas que tengan acceso al uso de los mismos, responderán por la restitución de los equipos o materiales en las mismas condiciones en las que les fueron entregados.

Artículo 35.- Tendrán calidad de usuario final todo funcionario, docente, y/o trabajador que bajo cualquier modalidad contractual presente sus servicios a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y que, para fines del cumplimiento

de sus labores inherentes a su cargo, le han sido asignados bienes públicos pertenecientes a la institución. Serán también usuarios finales los representantes estudiantiles electos legalmente, los representantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios, y demás representantes que pertenezcan al Consejo Superior Universitario.

Además, por cuanto los representantes estudiantiles electos de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, no poseen la calidad de funcionarios públicos no pueden ser ingresados como usuarios finales de bienes en el sistema informático del Ministerio de Finanzas, sin perjuicio que dichos estudiantes mantengan legalmente la calidad de usuarios finales de los bienes, las personas que constarán como responsables en tales casos serán sus representantes legales, que pertenezcan al Consejo Superior Universitario.

Artículo 36.- Los consejeros o funcionarios que cumplan las actividades señaladas en el artículo anterior, tendrán la obligación de velar por el cuidado y seguridad de los bienes ubicados en las aulas y otros locales o espacios de uso general. Tendrán responsabilidad civil sobre tales bienes cuando su afectación o sustracción se hubiere producido por negligencia en el cuidado y seguridad de los mismos.

Artículo 37.- En las unidades donde uno o varios bienes sean utilizados u operados regularmente por varias personas, como en el caso de laboratorios, centros de cómputo y similares, velarán por su cuidado todos los servidores que hagan uso de los mismos.

CAPÍTULO VIII

RESPONSABILIDAD DE LOS CUSTODIOS, USUARIOS Y JEFES DE LAS UNIDADES

Artículo 38.- Será responsabilidad del Custodio Administrativo, cuando estos actúen en calidad de custodios temporales de bienes: recibirlos del Guardalmacén y custodiarlos hasta la entrega documentada a los usuarios finales, supervisar que los bienes mantengan en todo momento su código de identificación visible; realizar con la autorización del jefe de dependencia, el movimiento interno de bienes en función de las necesidades; mantener actualizado el inventario con el detalle del usuario; realizar constataciones físicas por lo menos una vez al año de los bienes inventariados y presentar las observaciones que hubieren al Director/a Administrativa y al Guardalmacén; efectuar los requerimientos internos; llevar el control de uso de los suministros, materiales y demás tareas relacionadas con la función.

Artículo 39.- El usuario final es responsable directo del uso, custodia y conservación

de los bienes recibidos para el desempeño de sus funciones. Cuando alguno de los bienes hubiere desaparecido por hurto, robo, abigeato o por cualquier causa semejante, el usuario final del bien comunicará inmediatamente por escrito este hecho al funcionario de quien recibió tal bien, sea este el Guardalmacén o el Custodio Administrativo de la Universidad; el /al Director/a Administrativa, y finalmente al Rector, informando todos los pormenores del suceso para el trámite respectivo, y brindando las facilidades necesarias para que el abogado designado por la Coordinación Jurídica, pueda proceder con los trámites necesarios. Adicionalmente, cuando los bienes desaparecidos se encontrasen asegurados, se comunicará el incidente al/la Directora/a Administrativo a fin de dar trámite ante la aseguradora, el cual será desarrollado por el Analista responsable de seguros.

El Rector dispondrá al Coordinador Jurídico, formular a través de uno de los abogados designados por esta unidad, la denuncia respectiva ante la Fiscalía General del Estado o Policía Nacional de ser el caso, la cual deberá ser acompañada por los documentos que acrediten de los bienes presuntamente sustraídos.

El abogado designado por la Coordinación Jurídica, será responsable de impulsar la causa y dar seguimiento hasta la conclusión del proceso, debiendo presentar los informes y demás documentos cuando este lo requiera sobre el avance y resultados del proceso de acuerdo a las formalidades del Código Orgánico Integral Penal.

Artículo 40.- Las responsabilidades penales para los casos de hurto, robo o abigeato las determinarán los órganos judiciales correspondientes, y en caso de sentencia condenatoria se estará a lo que se señala en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Respecto de la responsabilidad civil, cuando se demuestre que el hurto, robo o abigeato, daño o destrucción del bien fue producto de la negligencia del custodio administrativo o usuario final bajo cuyo cuidado se encontraban los bienes, dicho servidor deberá cubrir el valor del bien sustraído, o de la cuota del deducible cuanto el bien se encuentre asegurado.

La negligencia referida en este artículo será calificada por una comisión designada por la máxima Autoridad de la Institución, pudiendo esta contar con la asistencia de un perito que permita esclarecer las circunstancias del hecho en los casos en los que se requieren una examinación técnica de lo ocurrido.

Artículo 41.- En caso de desvinculación, todo funcionario o trabajador de la Institución de Educación Superior deberá hacer la entrega de todos los bienes que en calidad de

usuario final se le hubiera entregado a la persona que el jefe de dependencia designe como nuevo usuario final de tales activos. Dicha entrega deberá hacerse en un plazo máximo de hasta (30) treinta días previos a la fecha en la cual el servidor o trabajador termine sus labores en la institución. No se podrán entregar los bienes a los responsables de la Unidad de Bienes por cuanto dichos activos deben ser usados en el área del personal que se desvincula, para lo cual se elaborarán las respectivas actas entrega recepción del cambio de custodio; a excepción del computador portátil para lo cual será necesario que previa entrega del equipo, la Dirección de Tecnologías de la Información emita el respectivo informe técnico que certifique que el equipo se encuentra en buen estado y funcional. Ante la falta de ejecución de la mencionada entrega, tanto la máxima Autoridad como la Unidad de Talento Humano, no tramitarán la separación o desvinculación de funcionarios o trabajadores.

Artículo 42.- En los casos de desvinculación definitiva del trabajo, y en los casos de servidores que presten sus servicios a través de cualquier modalidad que por su naturaleza sea a plazo fijo, el Guardalmacén, habiendo verificado que la entrega de bienes por parte de los funcionarios señalados en este inciso no se ha realizado, procederá por sí mismo a hacer la entrega de tales bienes al custodio administrativo o a la persona designada por el Jefe del área, quien actuará como custodio temporal en las mismas condiciones del artículo 33 del presente reglamento. Se dejará constancia de los bienes que no se encontraren al momento de la entrega, los cuales constituirán responsabilidad civil exigible mediante la jurisdicción coactiva al funcionario que constaba entonces como usuario final.

El Guardalmacén podrá proceder con el trámite descrito en el inciso anterior, en el caso de abandono del trabajo, cuando la Dirección de Talento Humano, así comunique y antes de que la misma unidad proceda a separar a tal funcionario de la nómina de empleados; y en el caso de funcionarios que presten sus servicios a plazo fijo, cuando no se haya realizado la entrega de bienes por parte del usuario final hasta 10 días antes de la fecha de culminación de sus funciones.

La Dirección de Talento Humano tendrá la responsabilidad de comunicar al Guardalmacén sobre los funcionarios que hubieren abandonado el trabajo a fin de realizar el traspaso de bienes y previo a la separación del funcionario del sistema informático, y respecto de los funcionarios contratados, deberá comunicar dentro de los 5 primeros días de cada mes los nombres de los funcionarios que terminen sus labores el inmediato mes siguiente, a fin que el Guardalmacén pueda verificar oportunamente si la entrega de bienes se ha realizado, y de no ser así, proceder según lo establecido en los incisos precedentes.

CAPÍTULO IX

DE LA REPOSICIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA O ROBO

Artículo 43.- La reposición del bien se podrá llevar a cabo: en dinero, al precio actual de mercado; o un bien de iguales características o mejores, al bien desaparecido, destruido o inutilizado, previa autorización de la máxima autoridad o su delegado.

En aquellos casos que los bienes sustraídos de la entidad u organismo hubieren estado protegidos por un contrato de seguros, el valor del deducible que se entregará a la compañía aseguradora y lo que se necesitare para cumplir el costo de reposición respectivo, será imputado al Usuario Final del bien, previo informe que defina la responsabilidad del mismo; dicho monto le será restituido, si el dictamen judicial declarare el evento suscitado, como robo público.

En ningún caso la entidad u organismo obtendrá doble reposición por parte de la compañía aseguradora y del custodio, pero se preferirá la indemnización de la aseguradora.

En el caso de pérdidas de insumos, materiales o accesorios, que se encontraren en las aulas estudiantiles, como cables de poder, cables HDMI, fuentes de poder, mouse, etc, será responsabilidad del docente, estudiante o terceras personas que se hayan encontrado en el sitio al momento de la pérdida, para lo cual el personal de seguridad, o la Coordinación de Servicios Escolares, informarán a la Dirección Administrativa, mediante memorando correspondiente, qué personas estuvieron en el momento de que sucedió las pérdidas, con la finalidad de establecer responsables para la reposición correspondiente.

Artículo 44.- Los bienes institucionales no pueden salir de la Universidad sin el **acta de salida** debidamente motivada es decir cuando existan los justificativos (talleres, capacitaciones, congresos, y delegaciones) aprobados por el delegado de la máxima autoridad y autorizados por el jefe inmediato; de lo contrario la entidad no se responsabilizará por el daño, pérdida, destrucción, robo o hurto como lo establece los artículos 49, 144, 149 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público.

CAPÍTULO X

APLICACIÓN DE SEGUROS DE BIENES

SECCIÓN VEHÍCULOS

Artículo 45.- Siniestro de vehículos. - Del procedimiento notificación de siniestros por parte de custodios, usuarios finales, unidades y coordinaciones:

- 1.- El Conductor siniestrado debe informarle al Responsable de Transporte, de manera inmediata por cualquier medio, en un tiempo máximo de 48 horas posteriores a la ocurrencia del mismo.
- 2.- Reporte a la aseguradora de manera inmediata por cualquier medio.
- 3.- Formalizar el siniestro a la aseguradora, adjuntado la siguiente documentación:

- a) Carta de formalización del siniestro.
- b) Copia a color de la licencia, cédula y papeleta de votación, del conductor.
- c) Formulario de partes de accidentes y novedades de la Institución.
- d) Formulario de Denuncia de Accidente de Automóviles proporcionados por la aseguradora, debidamente lleno y firmado por el conductor. Solicitar a la Dirección Administrativa.
- e) Parte Policial o Denuncia original presentada ante la Fiscalía General del Estado (debe gestionarse con el apoyo de la Coordinación Jurídica de la Universidad).
- f) Copia a color de la matrícula del vehículo;
- g) Orden de movilización (Salvoconducto)
- h) Fotografías de vehículo siniestrado, en las cuales se pueda observar los daños.

Artículo 46.- En caso que el automotor no pueda continuar circulando, deberá comunicarse con la Asistencia Vehicular de la Aseguradora, para solicitar el servicio de plataforma (wincha) o cualquier auxilio mecánico. El vehículo será trasladado al taller autorizado por la aseguradora.

Artículo 47.- El Responsable de Transporte, deberá notificar formalmente la ocurrencia del siniestro al/a la directora/a Administrativa; en un tiempo máximo de 24 horas una vez recibida la documentación por el conductor, adjuntando los documentos habilitantes para el caso, quién este a su vez notificará a la persona responsable del manejo de seguros de bienes para que proceda con la notificación del siniestro a la Compañía Aseguradora.

Artículo 48. - Una vez recibida la Orden de Salida del vehículo del taller autorizado o concesionario, el Responsable de transporte en conjunto con el conductor designado deberán verificar que todas las reparaciones o trabajos se hayan efectuado a satisfacción, y deberán remitir un Informe de Conformidad a la Dirección

Administrativa.

Artículo 49.- La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, realizará el pago del deducible a la aseguradora una vez recibido el bien o servicio a conformidad, y toda la documentación habilitante emitida por la aseguradora.

Artículo 50.- El cargo del deducible será cancelado conforme lo estipula Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, y el Reglamento Sustitutivo de Control Vehicular emitido por la Contraloría General del Estado.

Artículo 51. - Si el valor total de la proforma de reparación de los daños producidos por el siniestro es inferior al valor del deducible, será la Dirección Administrativa, previo informe y notificación de la aseguradora, la encargada de la reparación del vehículo.

SECCIÓN EQUIPOS ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS Y MOBILIARIO

Artículo 52.- El siniestro de los bienes correspondientes a esta sección estarán amparados por lo descrito en las pólizas contratadas por la Universidad.

Artículo 53. - El custodio del equipo debe Informar al/a la Director/a Administrativa y a la unidad correspondiente de verificación, por escrito y de forma detallada las circunstancias del siniestro; en un tiempo máximo de 24 horas posteriores a la ocurrencia del siniestro.

Artículo 54. - El Responsable técnico de la unidad de verificación, deberá emitir el correspondiente Informe Técnico, en el cual debe constar, la causa del siniestro, el estado actual del equipo, e indicar si es reparación o reposición del equipo, adjuntar el cronograma y constancias de mantenimientos, y las proformas que evidencien el valor de reparación o reposición del bien. El tiempo máximo de entrega de documentos habilitantes será de 48 horas.

Artículo 55.- El Responsable técnico de la unidad de verificación, una vez recopilada toda la documentación detallada en los numerales anteriores, deberá remitir formalmente el informe detallado con los documentos habilitantes, al/a la directora/a Administrativa.

La Dirección Administrativa, para dar trámite respectivo con la compañía de seguros deberá presentar la siguiente documentación:

1. Carta de formalización del siniestro.
2. Informe Técnico de los daños.

3. Copia de la/s factura/s de compra.
4. Copia del acta entrega-recepción.

Artículo 56. – Para el caso de robo de los bienes correspondientes a esta sección, el custodio de los bienes informará al/a la Director/a Administrativa y a la unidad correspondiente de verificación, por escrito y de forma detallada las circunstancias del siniestro; en un tiempo máximo de 24 horas posteriores a la ocurrencia del siniestro.

Artículo 57. - El custodio de los bienes correspondientes a esta sección, en el caso de robo o hurto deberá realizar la denuncia ante la Fiscalía, este trámite debe ser llevado a cabo con el soporte de la Coordinación Jurídica de la Universidad.

El custodio deberá solicitar a la Unidad de Bienes la siguiente documentación:

- a) Certificación de propiedad de los equipos siniestrados, es decir, que se certifique que dichos equipos son propiedad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.
- b) Factura/s de compra de los bienes siniestrados.
- c) Copia del acta entrega – recepción del equipo.

Artículo 58. - El pago del deducible será cancelado conforme lo estipula Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado.

Si por causas imputables el custodio o usuario final responsable del bien, no informara a tiempo los siniestros, serán ellos los responsables de la reposición del bien y de todos los gastos que se incurra, en caso que la compañía aseguradora no otorgara la cobertura del siniestro extemporáneo.

SECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INCLUSIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS, ALQUILADOS O DONADOS

Artículo 59. - El Responsable de Bienes de la Universidad, una vez ingresada las adquisiciones o donaciones de los bienes de planta y equipo, en el inventario Institucional, solicitará una cotización a la compañía de Seguros para el aseguramiento de dichos bienes, con la finalidad de obtener la debida certificación presupuestaria y proceder con la inclusión en las respectivas pólizas de seguros, para lo cual se enviará la siguiente documentación:

En caso de Bienes muebles, inmuebles y equipo electrónico:

- a) Copia del Acta entrega recepción.
- b) Copia de facturas de compra.
- c) Copia del ingreso a bodega

En caso de Vehículos:

- 1.- Copia del Acta entrega recepción.
- 2.- Copia de facturas de compra.
- 3.- Copia del ingreso a bodega.
- 4.- Copia del Impronta del vehículo.

En el caso de comodatos los bienes se incluirán en las pólizas de seguros, siempre y cuando se especifique en una de las cláusulas del contrato o convenio, adjuntando acta entrega recepción suscrita por las partes y el respectivo contrato de comodato o convenio.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Todos los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, deberán contar con la respectiva póliza de seguro, la Dirección Administrativa, o aquella que haga sus veces, será la encargada de verificar periódicamente la vigencia, riesgo y cobertura de dichas pólizas, además de efectuar el trámite de los reclamos por los siniestros suscitados, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público.

SEGUNDA. - Todo lo que no esté contemplado en este reglamento interno, lo resolverá el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, y las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos, expedidos por la Contraloría General del Estado.

TERCERA.- El incumplimiento al presente Reglamento de Bienes, será sancionado por la máxima autoridad de la institución de conformidad con las normas administrativas internas vigentes, lo dispuesto en el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, la Ley Orgánica del Servicio Público, para cuyo efecto se notificará al servidor público, concediéndole el plazo de treinta días para que cumpla con la obligación requerida por la institución.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su

suscripción.

Dado en la ciudad de San Miguel de Urcuquí, a los 15 días del mes de octubre de 2020.



Hermann Mena PhD.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA



Ab. Mauricio Moya

**SECRETARIO DE LA COMISIÓN GESTORA
AD-HOC**



Razón.- Certifico que los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, adoptaron con cinco (5) votos a favor la presente resolución en la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el 15 de octubre de 2020.



Ab. Mauricio Moya

**SECRETARIO DE LA COMISIÓN GESTORA
AD-HOC**

